

Brandmauer um das Verfassungsgericht

Frankfurter Rundschau

Freitag 2. Februar 2024

Copyright 2024 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 5

Length: 572 words

Highlight: Wie lässt sich die Bundesjustiz in Karlsruhe gegen rechte Einflussnahme schützen? Eine Analyse von Ursula Knapp

Body

Wahlen anzweifeln, das Verfassungsgericht diskreditieren, andere Meinungen zurückdrängen, öffentlich-rechtliche Medien bekämpfen.“ Das sind die Programmpunkte, die der Hauptredner Martin Sellner bei dem Potsdamer Treffen von Rechtsextremisten, AfD- Funktionären und CDU-Mitgliedern laut Correctiv genannt hat. Sie sollen dabei helfen, den „Masterplan Remigration“ von Millionen Menschen durchsetzen zu können.

Das Bundesverfassungsgericht, das in letzter Instanz über die Gültigkeit von Wahlen oder die Bestandsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Medien entscheidet, ist im Visier der Rechtsextremen. Nun soll die Position des höchsten Gerichts in Karlsruhe abgesichert werden. Geplant ist, Grundpfeiler der Arbeitsweise des Gerichts im Grundgesetz zu verankern, damit sie nur noch mit Zwei-Drittel-Mehrheit verändert werden können.

Zu den Grundpfeilern gehört, dass das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten mit je acht Richter:innen besteht, die mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden und für zwölf Jahre unabhängig entscheiden. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen, das soll ihre Unabhängigkeit garantieren, aber auch ihre Macht zeitlich begrenzen. Weiter entscheiden die Senate selbst, welche Verfahren sie in welcher Reihenfolge bearbeiten.

Aber all das steht bis jetzt nicht im Grundgesetz, sondern im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz kann aber jederzeit durch einfache Parlamentsmehrheit geändert werden.

Diese Einbruchsstelle gilt nicht erst seit dem Potsdamer Treffen als kritischer Punkt. Die Entmachtung des Verfassungsgerichts in Polen durch Richter pensionierungen und Änderungen der Arbeitsweise sowie die Angriffe auf die unabhängige Justiz in Ungarn veranlassten den früheren Karlsruher Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle schon vor Jahren, eine Verankerung wichtiger Vorschriften im Grundgesetz zu fordern, damit sie nur durch Zwei-Drittel-Mehrheit verändert werden können.

Durch scheinbar geringfügige Veränderungen kann man ein Verfassungsgericht entmachten, etwa durch die Schaffung eines dritten Senats, dem zentrale Zuständigkeiten übertragen werden.

Ampelkoalition und Unionsfraktion wollen nun über die Ergänzung des Grundgesetzes sprechen. Ob die Ansage von CDU-Chef Friedrich Merz vom Mittwoch daran etwas ändert, war auch am Donnerstag unklar. Er hatte in der

hitzen Bundestagsdebatte zum Haushalt noch gepoltert: „Bitte ersparen Sie sich und uns in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit.“

Doch nur zusammen haben sie die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Tatsächlich besteht jedoch in mindestens einem Punkt noch Uneinigkeit: Die Wahl der Richterinnen und Richter mit Zwei-Drittel-Mehrheit soll nach dem Willen der Union nicht im Grundgesetz festgeschrieben werden. Das Argument des CDU-Politikers Thorsten Frei ist nicht von der Hand zu weisen. Denn Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Erreichen Rechtsextreme auch nur in einem der Organe ein Drittel plus eine Stimme, können sie mit ihrer Sperrminorität jeden Wahlvorschlag verhindern. Diese Gefahr besteht schon jetzt und sie rückt mit den prognostizierten Ergebnissen der kommenden Landtagswahlen näher. Steht der Wahlmodus aber im Grundgesetz, ist er faktisch nicht mehr änderbar. Die erforderliche Mehrheit von Zwei-Drittel nach mehreren vergeblichen Wahlgängen abzusenken, wäre nahezu ausgeschlossen.

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRN

Subject: GERICHTSHÖFE (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); OBERSTES GERICHT (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); WAHLEN & WAHLKÄMPFE (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITIK (89%); RICHTER (89%); WÄHLER & WAHLEN (89%); DEUTSCHE LANDTAGE (79%); DEUTSCHER BUNDESRAT (79%); WAHLEN (79%); GERICHTSPROZESSE (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); REGIERUNGSKABINETTS (74%)

Geographic: KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (90%); POTSDAM, DEUTSCHLAND (73%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (74%); POLEN (79%); UNGARN (79%)

Load-Date: February 1, 2024